

통 보

1. 제 목 : 하자담보 책임기간 중 하자검사 미실시에 관한 사항
2. 관계기관 : ▼▼△△△△△
3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 물품구입 등 거래상대방과 계약을 체결하고 물품의 인도받고 검수를 통해 그에 따른 대금을 지급하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「계약사무규정」 제93조(하자검사)에서 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하도록 규정하고 있으며, 전문적인 지식 또는 기술을 필요로 하거나 예정가격의 100분의 86 미만으로 낙찰된 공사로서 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제2조(정의)제1호에서 정하고 있는 시설물은 전문기관 통해 검사를 실시하여야 합니다.

또한, 시설건설부에서는 2024년 5월 「2023년 국가보훈부 종합감사 처분요구 통보」에서 하자담보책임기간 중 하자검사가 철저히 이루어지지 않아 감사 처분 조치된 사례를 안내하고, 향후 소속기구에서 업무 추진 시 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하도록 재차 강조하였으며 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체 없이 별도로 하자검사를 실시하도록 하였습니다.

따라서 각 소속기구에서는 공사 계약 및 업무처리 기준에 따라 하자검사를 실시하되 하자담보책임 종료 전까지 연 2회 이상 정기점검 등을 통해 하자발생 가능성과 시설물 관리 리스크에 효과적으로 대처하여야 하며, 담보책임 기간 이후 시설물 보수 등으로 발생할 수 있는 예산 낭비를 사전에 예방하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 ■■・▼▼・▼▼・▶▶ 종합감사 시 공사계약 하자검사 실태를 점검한 결과, ▼▼△△△△△에서는 준공(검수) 후 #개월 이상 경과되었는데도 별도의 하자검사를 실시하지 아니한 사례를 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

▼▼△△△△△에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▼▼△△△△△△은

- 예산 낭비 예방 및 시설물 안전관리를 위해 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 하자검사를 실시하시기 바랍니다. (통보)